**نظام رقم 91 - 13مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991، يتعلق بالتوطين والتسوية المالية للصادرات غير المحرقات.**

---

ان محافظ بنك الجزائر،

- بمقتضى القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 88 - 01 المؤرخ في 18 رمضان عام 1410 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،

- وبمقتضى القانون رقم 90 - 10 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 1411 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المادة 44 الفقرة " ك " منه،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،

- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الاعضاء الدائمين والاعضاء الاضافيين في مجلس النقد والقرض،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 - 145 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن تطبيق المادة 125 من القانون رقم 89 - 26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 - 37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية،

- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض، المؤرخة في 14 غشت سنة 1991.

يصدر النظام الآتي نصه :

**المادة الاولى** : يحدد هذا النظام كيفيات التوطين والتنظيم المالي للصادرات من غير المحرقات ويضبط التزامات المصدر وادارة الجمارك وبنوك التوطين في هذا المجال.

**المادة 2** : يخضع لتعيين التوطين المسبق، تصدير البضائع في شكل بيع بات أو في شكل وديعة وكذلك تصدير الخدمات الى الخارج، مع مراعاة الصادرات المنصوص عليها في المادة 3 ادناه.

**المادة 3** : لا يشترط التوطين المصرفي في عقود تصدير، ما يأتي :

– الصادرات المؤقتة الا اذا ترتب عليها دفع مقابل الخدمات بترحيل العملات الصعبة الى الوطن،

– صادرات مقابل دفع قيمة تساوي 30.000 دج أو تقل عنها وتتم بواسطة ادارة البريد والمواصلات.

**المادة 4** : يتمثل التوطين المصرفي المتعلق بتصدير السلع أو الخدمات فيما يأتي :

– بالنسبة للمصدر المقيم هو أن يختار، قبل التصدير، بنكا له صفة الوسيط المعتمد يلتزم لديه بالقيام بالعمليات والاجراءات المصرفية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،

– أما بالنسبة للبنك الوسيط المعتمد هو تسجيل عقد تصدير السلع والخدمات في شبابيكه، وبهذه الصفة يلتزم أن يقوم أو أن يكلف من يقوم بالعمليات والاجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به لحساب المصدر.

**المادة 5** : يفتح المصدر ملف التوطين بتقديم أصل العقد التجاري ونسختين منه ( أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه ) الى بنك وسيط معتمد، وبعد التأكد من تطابق الأصل مع النسختين، تعاد اليه احداهما تحمل رقم ملف التوطين وختم البنك، ولا يمكن أن يتم التوطين الا بعد ترخيص المصالح المختصة في بنك الجزائر عندما يكون تسديد التصدير مطلوبا في مدة تتعدى عشرين ومائة ( 120 ) يوم.

**المادة 6** : يجب أن يبين في العقد التجاري أو في أية وثيقة أخرى تقوم مقامه وتثبت بيع سلع وخدمات للخارج ما يأتي :

– أسماء المتعاقدين وعناوينهم،

– البلدان المتجهة اليها السلع أو الخدمات،

– طبيعة السلع والخدمات،

– نوعية السلع،

– سعر بيع السلع والخدمات المنصوص عليها في عملة العقد،

– آجال تسليم السلع وآجال انجاز الخدمات،

– طبيعة العقد فيما يخص تحمل المخاطر والتكاليف اللاحقة ( التسليم في ميناء الشحن و خالص القيمة والتأمين والنقل ).

– تاريخ استحقاق الدفع.

**المادة 7** : يجب على البنوك الوسيطة المعتمدة أن تتأكد قبل فتح ملف التوطين أن الشروط القانونية والتنظيمية المتعلقة بتصدير السلع والخدمات متوفرة.

يجب أن تمسك شبابيك البنوك المؤهلة للقيام بتوطين الصادرات قائمة ملفات التوطين المفتوحة لديها.

**المادة 8** : يجب أن تحمل التصريحات الجمركية، المتعلقة بالصادرات، المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، عبارة " تصدير غير مستوطن ".

**المادة 9** : ينبغي على المصدر أن يبين في التصريح الجمركي مراجع التوطين المصرفي في عقد التصدير.

**المادة 10** : ترسل مصالح الجمارك الى بنك توطين التصدير بعد الجمركة نسخة " البنك " من التصريح الجمركي.

**المادة 11** : يجب على المصدرين ترحيل ناتج صادراتهم عند تاريخ استحقاق الدفع.

كما يجب أن لا يتعدى أجل تسديد الصادرات عشرين ومائة ( 120 ) يوم من تاريخ شحن البضائع الا بترخيص من بنك الجزائر.

**المادة 12** : يستحق الدفع في الحالة الخاصة بالصادرات المودعة برسم الأمانة كلما تحققت المبيعات من طرف المودع أو العميل. وعلى المصدر أن يقدم لبنك التوطين المعني بالعملية، كشفا حسابيا بالمبيعات مصحوبا بنسخ الفواتير المسحوبة على حساب المشترين الأجانب.

ويجب أن يتم بيع المنتوج أو اعادة توريده في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ ارساله.

**المادة 13** : تتم عملية الرقابة المالية للصادرات على أساس الوثائق التي يسلمها المصدر لبنك التوطين بواسطة مصالح الجمارك، والبنك المستقبل للأموال وادارة البريد والمواصيلات، عند الاقتضاء، ( التسديد عن طريق الحوالات أو التحويلات البريدية الدولية ).

**المادة 14** : يجب على المصالح الجمركية أن ترسل كل الوثائق اللازمة لرقابة عملية التصدير الى شباك بنك توطين ملف التصدير، لاسيما ما يأتي :

- التصريح الجمركي، ( استمارة البنك )،
- الوثائق التصحيحية الخاصة بالتصدير،
- الوثائق المتعلقة باعادة استيراد السلع.

**المادة 15** : يجب على البنك الذي قام بالعمليات المالية مع الخارج وبترحيل الاموال، أن يرسل اشعار ترحيل الاموال ونسخة الفاتورة النهائية الى بنك توطين عملية التصدير.

**المادة 16** : عندما يتم تحصيل ناتج الصادرات عن طريق البريد، يجب على ادارة البريد والمواصلات أن تعلم بنك التصدير بكل ترحيل الى الوطن يحدث في هذا الشأن لحساب المصدر.

كما يجب على المصدر أن يرسل الى بنك توطينه اشعار التحويل ( الصكوك البريدية أو قيسمات الحولات ) التي تسلمها ادارة البريد والمواصلات، وذلك قصد اثبات ترحيل الأموال عن طريق البريد.

**المادة 17** : تعتبر الزامية الترحيل الى الوطن تامة بمجرد التنازل عن عائدات الصادرات لفائدة بنك الجزائر أو عندما يكون هذا الناتج موضوع تسديد بالعملة الصعبة عن طريق البريد.

وتعود حتمية ترحيل ناتج الصادرات الى الوطن بالتضامن على المصدر وعلى البنك الحائز سندات التصدير.

**المادة 18** : حتمية الترحيل الى الوطن تخص قيمة السلع ومبلغ التكاليف الملحقة عندما يضم الى سعر بيع السلع ( بيع بالتكلفة والتأمين وأجرة الشحن أو خالص عند الوصول ...) أو عندما يقدم المصدر تسبيقا لحساب المشتري الأجنبي.

**المادة 19** : يستفيد المصدرون، بعد ترحيل ناتج صادراتهم الى الوطن، من كل هذا الناتج أو من جزء منه بالعملة الصعبة طبقا للتنظيم المعمول به.

لا تخول الصادرات غير الخاضعة للتوطين القبلي، الحق في هذه لاستفادة.

**المادة 20** : يراقب بنك التوطين ملف التصدير اعتمادا على ما يأتي :

- النسخة الخاصة بالبنك من التصريح الجمركي تسلمها مصالح الجمارك من جهة،
- من جهة أخرى، اثبات الترحيل الى الوطن الذي يحوزه و/أو وصل من البنك الذي يستقبل الاموال عن طريق ادارة البريد والمواصلات.

**المادة 21** : يجب على المصدر أن يقدم للبنك المتلقي للدفع نحو بنك التوطين المبين في التصريح الجمركي، ما يأتي :

- كل المعلومات التي تسمح بتوجيه ما تم تسديده الى ملف التوطين المناسب مع تحديد المقتطع من الدخل عند المنبع المخصص لتسديد العمولات ومصاريف الاشهار، اذا اقتضى الامر ذلك،
- كل اثبات يتعلق بالعمليات التي تؤثر في التصفية اللاحقة لملف التوطين ( التعديلات المحدثة لاحقا في تصدير البضائع وفق شروط البيع المحددة في العقد الاول.....الخ ).

المادة 22 : يجب على البنك الوسيط المعتمد أن يراقب الصادرات الموطنة كل ثلاثة اشهر، كما يجب عليه أن يسهر على احترام آجال استحقاق تسديد العمليات المنصوص عليها في العقد التجاري.

المادة 23 : يقوم بنك التوطين في نهاية فترة مراقبة ملفات التوطين وتصفيتها بما يأتي :

أ ) يقوم بتصفية الملف اذا كان كاملا ومطابقا للاحكام التنظيمية،

ب ) يجب عليه أن يرسل الملاحظات اللازمة الى المصدر المقيم، حتى يتسنى له ضبط الملف، اذا كان فيه بعض الخلل ( نقص أو زيادة في التسديد ) وفي حالة تقصير المصدر وبعد فوات مهلة شهر، يتم تبليغ الملف لمديرية مراقبة الصرف في بنك الجزائر.

المادة 24 : يجب على البنوك أن ترسل تقريرا عن نتائج تصفية الملف الى بنك الجزائر ( مديرية مراقبةالصرف ) خلال الشهر الموالي للأشهر الثلاثة المخصصة للرقابة.

المادة 25 : يجب على البنوك الوسيطة المعتمدة أن تحتفظ بملفات التوطين وبكل وثائق الاثبات الاخرى لتصدير السلع أو الخدمات في الارشيف مدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ تصفيتها.

المادة 26 : تلغى كل أحكام نظام الصرف والتجارة الخارجية المخالفة لهذا النظام.

حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991.

عبد الرحمن رستمي حاج ناصر